



MODIFICACIÓN No.1
CONTRATO No.67 DE 2022

CONTRATANTE: METROPLÚS S.A.
NIT. 900.019.519-9

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS
NIT.901631513- 2

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ

VALOR INICIAL: \$1.004.264.800 (MIL CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS) IVA INCLUIDO

PLAZO INICIAL: EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO ES DE 10 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

ACTA DE INICIO: 3 DE NOVIEMBRE DE 2022

MODIFICACIÓN ACTUAL: ADICIÓN POR VALOR DE DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS (\$283.826.148) INCLUIDO IVA Y AMPLIACIÓN POR 45 DÍAS MÁS, ESTO ES, HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 INCLUSIVE.

Entre los suscritos a saber: de una parte, **KATHERINE MANCO QUIROZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.393.417, obrando en calidad de Gerente General según acta No.195 del 29 de junio de 2023 de la Junta Directiva y Acta de posesión del 5 de julio de 2023 y como tal en nombre y en representación de **METROPLÚS S.A.**, de una parte y de otro lado, **JORGE ALBEIRO LOTERO** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.079.617, en su condición de representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS** con NIT.901631513- 2, quien se llamará EL CONTRATISTA, con el fin de modificar el presente contrato, previa las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. METROPLUS S.A., se creó como una sociedad entre las entidades públicas que tiene como objeto social: planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la adecuación de la infraestructura y la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros –

SIT- de mediana capacidad, en el Valle de Aburra y su respectiva área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor, así como ejercer la titularidad sobre el mismo, buscando promover y beneficiar la prestación de servicio de transporte público masivo.

2. Que previamente, fue celebrado el contrato No.67 de 2022, suscrito entre Metroplús S.A. y el Consorcio Interventoría Vías Urbanas el día 27 de septiembre de 2022, que tiene por objeto la **"INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ"**, por valor de \$1.004.264.800 y un plazo inicial de 10 meses, contabilizados a partir del acta de inicio que fue suscrita el 3 de noviembre de 2022, por lo cual la fecha de terminación actual es el 3 de septiembre de 2023.
3. Que a través del comunicado con radicado interno No.202310828 del 5 de junio de 2023, el Consorcio Otraparte ejecutante de la obra (Contrato No.66 de 2022), solicita a la interventoría ampliación del plazo del contrato por un término de 60 días, teniendo en cuenta algunas situaciones, relacionadas con la construcción de redes húmedas, condiciones climáticas y hallazgos durante las excavaciones del proyecto.
4. Por parte de la interventoría y en concepto para la Entidad, se remite el comunicado con radicado interno No.202310879 del 15 de junio de 2023, por el cual recomienda la ampliación por 45 días, bajo las siguientes consideraciones:

1. *Redes Húmedas:*

Manifiesta el contratista sobre las deficiencias de los planos de diseño de redes húmedas suministrados por la Entidad, que generaron obras extras y adicionales a la proyectadas y las interferencias entre las redes de acueducto y alcantarillado después de realizar nichos de investigación y las excavaciones para la caja vial, las cuales obligaron a cambiar el programa de obra, toda vez que se tenía planteado ejecutar a la par, la instalación de la tubería de acueducto y alcantarillado y por dichas interferencias, fue necesario adelantar la construcción de la red de acueducto, para una vez finalizada, reponer la tubería de alcantarillado.

Respecto de las manifestaciones del contratista de obra, encontramos que efectivamente los planos de diseño tenían algunas falencias en temas de diámetro y especificaciones de material, sin embargo, contaban con sello de aprobación de la entidad competente, que para el caso es EPM, actualizado en febrero de 2021, esto, aunado al acompañamiento por parte de EPM y de la misma interventoría, permitió definir oportunamente lo necesario para la construcción de la red de acueducto, que se había identificado debía ser construida antes de la red de alcantarillado para evitar las interferencias ente ellas en el proceso constructivo.

Estas definiciones permitieron que, desde el mes de diciembre de 2022, el contratista de obra adelantara la compra de los materiales necesarios para la construcción de la red de



acueducto; así mismo, fue autorizado el ajuste de la programación, dado por los cambios en el proceso constructivo de las redes húmedas. Sin embargo, accesorios no previstos en el presupuesto y otros adicionales requeridos por el diseño, demandaron de procesos de importación o fabricación que no estaban previamente considerados en el Programa de Obra aprobado, generando atrasos en dicha actividad y sus sucesoras, tales como, la red de alcantarillado, la explanación, conformación de la estructura de vía y la pavimentación de dicho costado occidental, así como el inicio programado para la totalidad de actividades del costado oriental.

Ahora bien, si analizamos la programación para la instalación de la válvula mariposa y la porta brida que eran elementos de importación porque en Colombia no había existencia tenemos:

	PROGRAMACIÓN	INST. V. MARIPOSA	INST. PORTA BRIDA	EMPALME	DIAS ENTRE INSTALAC ACCESORIOS Y EMPALME
INICIAL	10 de noviembre de 2022	27 de abril de 2023	2 de mayo de 2023		
SEGUNDA	2 de febrero de 2023	30 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	27 de abril de 2023	23
TERCERA	5 de abril de 2023	26 de abril de 2023	29 de abril de 2023	16 de mayo de 2023	17
CUARTA	24 de mayo de 2023	29 de mayo de 2023	20 de mayo de 2023	23 de junio de 2023	25

De lo anterior identificamos, que por fuerza ajena a la voluntad del contratista los accesorios de importación presentaron una duración de entrega superior a lo esperado, por lo tanto, ese tiempo impidió que la actividad del empalme del acueducto se realizara para el mes de mayo y se postergara un mes más, es decir hasta el 23 de mayo de 2023.

Para disminuir estos atrasos y a la espera de la llegada de los accesorios, el contratista de obra adelantó actividades, entre otras, pavimentar antes de lo previsto las zonas que ya tenía disponibles.

2. Condiciones climáticas:

La alta precipitación durante el mes de marzo del presente año, dificultaron el riego y la compactación de los materiales granulares en la vía, lo que generó atrasos en las fechas programadas inicialmente para estas actividades; así mismo, las precipitaciones intervinieron en el cierre de botaderos y canteras, los cuales no recibían el material de excavación y tampoco despachaban los materiales pétreos que se necesitaban en obra, generando la disminución del rendimiento de las actividades.

3. Hallazgos durante la excavación:

Durante la demolición del andén existente a la entrada del teatro Otraparte, se identificaron dificultades para la reconstrucción del espacio público, relacionadas con las raíces de los árboles aledaños que se encontraban muy superficiales y no podían ser retiradas para evitar el deterioro de estos, por lo que se requirió la definición de un nuevo proceso constructivo



del andén y la ejecución de actividades de obra extra y adicionales, forzando además el traslado de cajas de empalme y de las redes de telecomunicaciones a la vía, lo que atrasó a su vez, la instalación de capas granulares y la instalación de la carpeta asfáltica en el sitio.

Una vez analizadas estas consideraciones, se identifica que el tiempo adicional requerido se le atribuye básicamente al empalme de la red de acueducto y sus actividades asociadas, predecesoras, tales como el lleno de la tubería, la presurización, la prueba de presión, la desinfección y el empalme y puesta en servicio de la red de acueducto y alcantarillado, así como las actividades sucesoras, la instalación de llenos para la estructura de pavimento y la carpeta asfáltica del tramo comprendido entre Pecositas y la Clínica las Américas, en los dos costados de la vía, tanto el occidental como oriental.

5. Posterior a lo acontecido, el contratista pide reevaluar el plazo asignado, requiriendo un plazo de 60 días, sin embargo, la interventoría ratifica, a través del comunicado con radicado No. No.202310960 del 4 de julio de 2023, que, con base en la programación de las obras por ejecutar, el plazo recomendado de 45 días, es suficiente para culminar la totalidad de las obras objeto del contrato No.66 de 2022. Adicionalmente, la interventoría manifiesta que *"esta ampliación de plazo no genera costos adicionales ya que los recursos disponibles del contrato por valor de OCHO MIL CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$ 8.106.418.345) incluido el AU del 33.17%, son suficientes para la terminación de las obras"*.
6. Por parte de la Supervisión del contrato a cargo de la Dirección de Infraestructura de Metroplús S.A, se consideró viable adelantar ampliación del contrato de obra por el término de tiempo recomendado por el interventor, es decir, 45 días, para culminar las obras objeto del contrato No.66 de 2022, con base en el análisis realizado por éste en relación a las actividades por ejecutar en este lapso de tiempo.
7. Que, de acuerdo con lo anterior, el interventor solicitó de igual forma, la ampliación y adición del Contrato de Interventoría No.67 de 2022, por el mismo término solicitado para el contrato de obra, es decir por 45 días, lo que implica una adición del valor del contrato por doscientos ochenta y tres millones ochocientos veinte seis mil ciento cuarenta y ocho pesos (\$283.826.148) lo cual incluye:
 - *El ajuste de las tarifas de los profesionales por cambio de vigencia según la variación del IPC*
 - *El ajuste de la dedicación de los profesionales de programación costos y presupuestos, residente forestal, profesional gestión social, residente biólogo y residente arqueólogo, los cuales además de tener menor tiempo en ejecución del contrato, tenían una dedicación muy inferior a las necesidades identificadas con la ejecución del contrato.*
 - *Un ítem de gastos reembolsables: para contratar el concepto de un especialista en pavimentos, que defina el tipo de pavimento a instalar en el carril mixto externo del costado oriental, el cual había sido intervenido e instalada la primera capa de pavimento, por el contratista anterior en el año 2013, pero que evidentemente al no haber instalado*

la capa de acabado, ya se encuentra muy deteriorado después de 10 años en funcionamiento.

8. En este sentido, con fundamento en lo establecido en el párrafo de la cláusula segunda del Convenio Interadministrativo No.1 de 2005 (*convenio de cofinanciación*), los valores descritos deberán ser asumidos por el Municipio de Envigado, de la siguiente manera: "Los valores anteriores serán susceptibles de ser adicionados por las partes, mediante Acta de Modificación, en el evento de requerirse recursos adicionales para cubrir adquisiciones y/o diseños que superen el valor del convenio y cuando el plan de reasentamiento de cada municipio requiera inversión adicional"; así mismo el Convenio de Cofinanciación establece en su numeral 3.4. " Responsabilidad sobre el mayor valor: los mayores valores en infraestructura frente a los determinados en el numeral 2.1 del presente Convenio, así como las modificaciones, cambios y contingencias que se deriven de los diseños de ingeniería de detalle y diseños operacionales del SITM que involucren un mayor valor de la mismas, estarán en su totalidad a cargo de Los Municipios"

Que para lo anterior y teniendo en cuenta que la entidad cuenta con recursos no ejecutados y disponibles provenientes de la Adición No.15 del Contrato Interadministrativo de 2005, se solicitó autorización al Municipio de Envigado, para el uso de dichos recursos en la presente adición contractual, lo cual es autorizado a través del comunicado recibido en la Entidad bajo el radicado No.202311013 del 14 de julio de 2023.

9. Que teniendo en cuenta que se cuenta con el recurso necesario para adicionar el contrato de interventoría 67 de 2022, por parte de la supervisión se considera viable la ampliación y adición del contrato de interventoría No.67 de 2022, para que continúe con el seguimiento a la ejecución del contrato por el cual se culminan las obras de Tramo 2B, evento jurídico que se registrará por las siguientes:
10. Que teniendo presente lo anterior, la Dirección de Infraestructura de Metroplús S.A. elaboró la justificación correspondiente para ampliar el plazo y adicionar el valor del Contrato No.67 de 2022 y la presentó ante el Comité de Contratación de la entidad el día 19 de julio de 2023, instancia que recomendó proceder con la modificación del contrato, como consta en el Acta del Comité de No.33 de la misma fecha.
11. Que, con base en lo anteriormente expuesto, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO – en el sentido de adicionar la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS (\$283.826.148) incluido IVA, con cargo a la disponibilidad presupuestal No.20235335 con imputación presupuestal al rubro 23201010010302402 de fecha del 18 de julio de 2023 y el Certificado de Registro Presupuestal No.20235333 del 26 de julio de 2023, expedidos por la Dirección Financiera de la entidad. Por lo tanto, el valor total del contrato asciende a MIL DOSCIENTOS



MODIFICACIÓN No.1

6

OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$1.288.090.948) incluido IVA.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DEL CONTRATO, en el sentido de ampliar el plazo del Contrato No.67 de 2022, por un término de 45 días más, esto es, hasta el 18 de octubre de 2023 inclusive.

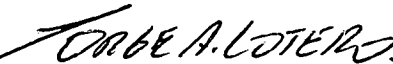
CLAUSULA TERCERA: El contratista se compromete a modificar y actualizar la vigencia de las pólizas constituidas a favor de Metroplús S.A., señaladas en la cláusula decima séptima del Contrato No.67 de 202, en un plazo de cinco (5) días hábiles.

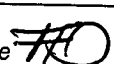
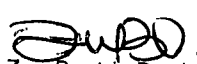
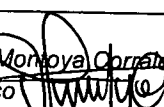
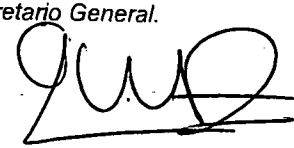
CLAUSULA CUARTA Las demás cláusulas del contrato inicial no modificadas expresamente continúan vigentes.

CLAUSULA QUINTA: Hacen parte de la presente modificación, la justificación presentada por la Dirección de Infraestructura ante el Comité de contratación, el Acta de Comité de Contratación No.33 de 2023, CDP, CRP y demás documentos soporte.

Para constancia se firma en Medellín, el 31 de julio de 2023.


KATHERINE MANCO QUIROZ
Gerente General
METROPLÚS S.A.
Contratante


JORGE ALBEIRO LOTERO
Representante legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS
Contratista

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Felipe Torres Duque  Profesional Universitario Jurídico  Zoe Beatriz Berrio Profesional Especializada	Héctor Daniel Montoya Corrales  Director Jurídico  Jhon Henry Franco Henao Director de Infraestructura	William Alberto Gómez Ramírez Secretario General. 

"Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a los procedimientos internos de METROPLÚS S.A., a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma."

Calle 53 (Maracaibo) No. 45-77 Piso 3, Cámara de Comercio de Medellín,
Edificio de la Cultura PBX: 210 7000 NIT 900019519-9
www.metroplus.gov.co

11